

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2137/2532	พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ไพศาล สุทธิวานิชยกูล	โจทก์
	นาย ชำนาญ สุข แก่ น	จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 78, มาตรา 160

การที่ ส. ถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ ส่วนโจทก์ร่วมและ ร. ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส สาเหตุเนื่องจากบาดแผลซึ่งเกิดจากรถชนกัน ไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยหลบหนีโดยไม่ทำการช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันทีตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายหรือผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง คงเป็นความผิดตามวรรคแรก

แม้จำเลยจะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้รถซึ่งจำเลยชนกับรถที่ ส. ขับทำให้ ส. ถึงแก่ความตาย โจทก์ร่วมกับพวกได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายแต่ปรากฏตามฟ้องว่าผู้ตายเป็นฝ่ายขับรถด้วยความประมาทด้วย และข้อเท็จจริงได้ความว่าสาเหตุที่รถชนกันนั้นเป็นเพราะผู้ตายกลับรถกลางถนนในเขตชุมชน ผู้ตายจึงเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำผิดอยู่มาก กรณีมีเหตุอันควรปรานี รอการลงโทษให้แก่จำเลยตาม ป.อ. มาตรา 56.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160 เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของจำเลยด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายไพศาล สุทธิวานิชยกุลผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 กระทงหนึ่ง แต่ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี และปรับ 5,000 บาท จำเลยผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 อีกกระทงหนึ่งจำคุก 3 เดือนและปรับ 3,000 บาท รวมเป็นโทษจำคุก 1 ปี 3 เดือนปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำความผิดมาก่อน ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า นายสุวิสิทธิ์ผู้ตายขับรถยนต์ด้วยความประมาทมากกว่าจำเลย สมควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี และเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของจำเลย

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานหลบหนีนั้นจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ไม่ลงโทษปรับจำเลย และไม่รอการลงโทษให้แก่จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยไม่ได้เถียงกันฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา จำเลยขับรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-0032 นครปฐมแล่นไปตามถนนมัลลียแมนจากทางอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มุ่งหน้าไปทางอำเภอดูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนนายสุวิสิทธิ์ ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน 4 ก-2345 กรุงเทพมหานคร แล่นไปตามถนนมัลลียแมน มุ่งหน้าไปทางอำเภอดูทองเช่นเดียวกัน เมื่อรถยนต์ทั้งสองคันแล่นไปถึงตลาดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้เกิดชนกันเป็นเหตุให้นายสุวิสิทธิ์ถึงแก่ความตาย โจทก์ร่วมและนางสาวรังสิมาได้รับอันตรายสาหัส นางสาวประภัสสรและเด็กชายอภิเดชได้รับอันตรายแก่กาย...

ปัญหาที่ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง หรือไม่ เห็นว่า มาตรา 160 วรรคสองบัญญัติว่า "ถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 78 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย ผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ..." นั้นหมายถึงกรณีที่ผู้ขับรถละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 78 แล้วมีผลทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย แต่ข้อเท็จจริงคดีนี้ได้ความว่านายสุวิสิทธิ์ถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ ส่วนโจทก์ร่วมและนางสาวรังสิมาผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส สาเหตุเนื่องจากบาดแผลซึ่งเกิดจากรถชนกัน

ไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยหลบหนีโดยไม่ทำการช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันที เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายหรือผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 160 วรรคสอง คงเป็นความผิดตามมาตรา 160 วรรคแรก

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปอีกว่ามีเหตุอันควรรอการลงโทษให้แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่าแม้จำเลยจะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้รถซึ่งจำเลยขับชนกับรถซึ่งนายสุวิสิทธิ์ขับ ทำให้นายสุวิสิทธิ์ถึงแก่ความตาย โจทก์ร่วมกับพวกได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กาย แต่ปรากฏตามฟ้องว่าผู้ตายเป็นฝ่ายขับรถโดยความประมาทด้วย และข้อเท็จจริงได้ความว่าสาเหตุที่รถชนกันนั้นเป็นเพราะผู้ตายกลับรถกลางถนนในเขตชุมชนชุมชน ผู้ตายจึงเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำผิดอยู่มาก กรณีมีเหตุอันควรปรานีรอการลงโทษให้แก่จำเลย..."

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานหลบหนีนั้น จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคแรกวางโทษจำคุก 1 เดือน และปรับ 2,000 บาท ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก ลงโทษจำคุก 1 ปีและปรับ 5,000 บาท รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 1 เดือน และปรับ 7,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถ้าไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-ศิลาปชัย มัทธุรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับคดีซึ่งมีรถสองคันแล่นสวนทางกันและเกิดชนกันได้รับความเสียหาย เช่นนี้ ได้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 126/2531 โดยมีมติที่ประชุมใหญ่ ได้ตีความพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 160 วรรคแรกไว้ว่า "แม้ความเสียหายนั้นจะมีได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของจำเลยก็ตาม ก็ถือได้ว่าจำเลยขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้ว จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันที" ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ ได้ความว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ หรือผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสสาเหตุเนื่องมาจากบาดแผลซึ่งเกิดจากรถชนกัน โดยไม่ใช่ผลมาจากการที่จำเลยหลบหนีโดยไม่ทำการช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงกรณีจึงเข้าวรรคแรกเช่นกัน จากคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเรื่องนี้ สามารถสรุปหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 160 ได้ว่า 1. แม้ความเสียหายจะมีได้เกิดขึ้นเพราะความผิดจำเลยก็ตามก็ถือว่า จำเลยขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินตามมาตรา 78 วรรคแรกแล้ว กล่าวคือ เป็นการปิดปากจำเลยว่าหากรถเกิดชนกันแล้วหลบหนีไปโดยไม่ทำการช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุ ก็จะผิดทันทีตามมาตรา 160 วรรคแรก 2. หากมีการตายหรืออันตรายสาหัสเกิดขึ้นจะต้องพิจารณาว่าการตายหรืออันตรายสาหัสนั้นเกิดในขณะใด หากเกิดในที่เกิดเหตุทันทีซึ่งเป็นผลมาจากบาดแผลซึ่งเกิดจากรถชนกันก็จะไม่เข้ามาตรา 160 วรรคสอง แต่จะเข้าวรรคแรกเท่านั้น ในทางตรงข้ามหากเกิดจากการที่จำเลยหลบหนีไม่ช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุแล้วก็จะเข้าวรรคสองทันทีและการบรรยายฟ้องในวรรคสองต้องบรรยายอ้างเหตุว่า การหลบหนีดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือ

ตายด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3989/2526) มีข้อสังเกตต่อไปว่า ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 193 ทวิ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2981/2530) นอกจากนี้ในคดีที่เจ้าของรถที่เสียหายเพราะถูกรถที่จำเลยขับชนมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดของจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ที่โจทก์ฟ้องอันเป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐจึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1141/2531) ไพจิตรสวัสดิสาร